

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

vs.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS Y OTROS
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE). LEY
PARA LA REFORMA DEL PROCESO
DE PERMISOS (LEY 161-2009)

MOCIÓN INFORMATIVA URGENTE SOBRE INCUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. El día 10 de abril de 2025, esta parte presentó ante este Honorable Tribunal un Proyecto de Orden solicitando que se ordenara a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a considerar la posición y el informe pericial de la parte aquí demandante antes de emitir determinación alguna respecto a las cinco (5) preconsultas presentadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

2. Ese mismo día, se radicó también un Proyecto de Orden Enmendado con el fin de incluir formalmente en el expediente las cinco (5) solicitudes de intervención radicadas por esta parte, ordenar que la OGPe acepte dichas solicitudes como parte integral del expediente administrativo de las preconsultas, requerir que se nos notifique toda gestión, escrito o determinación administrativa sobre dichas preconsultas, y garantizar que se evalúe y tome en cuenta la postura de esta parte antes de que la OGPe emita cualquier resolución al respecto.

3. Posteriormente, en la vista de estatus celebrada el 15 de abril de 2025,

se discutieron todos los asuntos pendientes, incluyendo las preconsultas. Durante dicha vista, la CFSE, en representación de la parte demandada, indicó que dos de las preconsultas habían sido referidas al Municipio Autónomo de Carolina, y que esta situación era tan inusual que incluso su perito expresó que jamás había visto una preconsulta ser referida a un municipio que opera mediante convenio con la Junta de Planificación y la OGPe.

4. Sin embargo, la CFSE no identificó cuáles eran las preconsultas supuestamente referidas. No obstante, al ser requerido, la CFSE no pudo identificar cuáles eran específicamente esas dos preconsultas supuestamente referidas al Municipio de Carolina. Este dato, por sí solo, levantó dudas sobre la certeza de sus representaciones al Tribunal.

5. Esa representación resultó ser materialmente incorrecta, como quedó evidenciado cuando el 30 de abril de 2025 esta parte recibió cinco (5) resoluciones emitidas por la OGPe denegando nuestras solicitudes de intervención, sin haber considerado nuestra posición ni el informe pericial, y sin ninguna referencia a que alguna consulta haya sido referida al Municipio de Carolina. *Véase anejos 1 al 5.* Por el contrario, dichas resoluciones fueron emitidas directamente por la OGPe, lo cual contradice lo afirmado por la representación legal de la parte demandada.

6. Peor aún, las notificaciones recibidas confirman que ninguna de las preconsultas fue referida al Municipio de Carolina, lo cual contradice directamente lo expresado por el CFSE ante este Tribunal durante la vista de estatus. Este acto constituye una tergiversación material de los hechos ante el Tribunal, lo que no puede interpretarse sino como una continuación de una conducta procesal marcada por la obstrucción, el ocultamiento y la mala fe.

7. Lo anterior no solo refleja una conducta temeraria y contraria al deber de buena fe en los procesos judiciales, sino que levanta serias preocupaciones sobre la transparencia de los trámites que están ocurriendo entre agencias administrativas. Es evidente que aquí se están realizando gestiones entre la OGPe y otras entidades sin la debida participación ni notificación al dueño de la propiedad

afectada, nuestra representada.

8. Lo que está ocurriendo es exactamente lo que esta parte advirtió a este Honorable Tribunal que debía evitarse: trámites “en cuartos oscuros”, sin transparencia, con apariencia de colusión institucional, donde una agencia de gobierno parece estar protegiendo a otra agencia, desplazando a los verdaderos interesados y violando los más básicos principios de participación procesal. No se puede permitir que entre agencias públicas se creen esquemas administrativos que deliberadamente excluyan al propietario afectado y pretendan conducir los asuntos fuera del alcance del tribunal o de las órdenes emitidas por este foro.

9. Este patrón de conducta no solo mina la integridad del proceso administrativo, sino que constituye una falta de respeto a la autoridad del tribunal y a sus órdenes vinculantes, lo cual exige acción inmediata para restablecer el orden procesal y la transparencia debida.

10. Por tanto, a los fines de garantizar el estricto cumplimiento de las órdenes emitidas por este Honorable Tribunal y de restablecer la transparencia en el trámite administrativo relacionado con las preconsultas presentadas por el Fondo del Seguro del Estado, esta parte somete el Proyecto de Citación de la OGPe y del Municipio Autónomo de Carolina, para que ambos comparezcan ante este Honorable Foro y respondan específicamente sobre sus actuaciones concretas en relación con las cinco preconsultas en controversia.

11. Esta comparecencia es esencial no solo para clarificar el estado actual y el curso procesal de dichas gestiones, sino también para evitar respuestas genéricas, alejadas del caso particular, y asegurar que los comparecientes se expresen sobre los hechos puntuales de este expediente. Su testimonio deberá rendirse bajo juramento y sujeto a contrainterrogatorio, a fin de garantizar el derecho de esta parte a confrontar la información provista y, sobre todo, evitar cualquier otra manifestación de opacidad o manejo unilateral entre agencias que excluya a la parte legítimamente interesada. Esta medida es imprescindible para proteger la integridad del proceso judicial y evitar la continuidad de actuaciones administrativas sin la debida

transparencia y control judicial.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, se cite al funcionario representante de la OGPe y al funcionario representante del Municipio Autónomo de Carolina, junto con cualquier otra orden que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo 2025.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se radicó la presente moción, y se enviará copia de esta a todas las partes que haya comparecido en autos.

F/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com